

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 155/2532
อัยการ ธรรมนูญ ธี
นาย มนต์ชัย ขำชื่น

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (7)

จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2)(3) ประกอบ
ด้วยมาตรา 362 การที่ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 365 โดยมีได้ปรับบทมาตรา 362 ด้วยนั้นย่อมไม่ถูกต้องเพราะมาตรา 365
มิได้บัญญัติความผิดไว้ชัดแจ้งในตัว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 358,
362, 365 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ
ว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358, 365, 83 เป็นกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษ
จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365 ซึ่งเป็นบทที่หนักที่สุด จำคุก 1 ปี
จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดดังที่โจทก์ฟ้อง
แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 โดยมีได้ปรับบทมาตรา 362 มาด้วยนั้น ยังไม่

ถูกต้อง เพราะมาตรา 365 มิได้บัญญัติความผิดไว้ชัดแจ้งในตัว ศาลฎีกาเห็นสมควร
แก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358,
365(2)(3) ประกอบด้วยมาตรา 362, 83 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์"

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>